

0008464-12.2018.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... em regra, não basta ao reconhecimento da qualificadora, convém notar que certas funções pressupõem redução do grau de vigilância exercido pelo proprietário sobre seus bens, algo apto a caracterizar a qualificadora, ainda que não houvesse vínculo estável de lealdade com o agente. Aqui, importa dizer que "O abuso de confiança, em tema de furto, pressupõe dois requisitos, um subjetivo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008464-12.2018.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008464-12.2018.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

GIOVANI BURATO ALVIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

GIOVANI BURATO ALVIM foi denunciado por incursão no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que entre 04 de junho de 2018 a 06 de junho de 2018, horário incerto, na Rua Remo Brancalion, 132, Jardim Anchieta, nesta cidade de Mauá, o acusado, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, uma blusa, marca Zonkens, avaliada em R\$ 70,00, 26 cédulas de papel moeda colecionável, avaliada em R\$ 1.500,00, US\$ 300,00 (dólares americanos) e R\$ 120,00 em dinheiro, em prejuízo da vítima Lilian Rodrigues da Silva Nascimento.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls. 83-4).

Homologou-se a proposta de acordo de não persecução penal oferecida pelo Ministério Público (fl. 128-9).

Posteriormente, rescindido o acordo (fls. 136-7), decretou-se a revelia do réu (fl.

145) e a defesa apresentou resposta à acusação (fls. 148-9).

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento da atenuante da confissão, sob regime inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 04-6), auto de exibição e apreensão (fls. 10-1), autos de avaliação (fls. 25 e 53) e prova oral produzida.

Evidenciou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu admitiu a subtração da camiseta e das cédulas colecionáveis, negando o furto dos dólares e do dinheiro (fls. 13-5). Em audiência de acordo de não persecução penal, o réu confessou integralmente a prática delitiva (fls. 128-9).

A vítima, na fase administrativa, afirmou que contratou o pedreiro Sebastião e seu ajudante Giovani para executarem uma obra em seu imóvel. A partir do dia 04 de junho de 2018, Giovani e outro auxiliar, Aldo, sob supervisão de Sebastião, iniciaram as obras no telhado do seu quarto. No dia 06 percebeu que o cômodo estava desorganizado e decidiu verificar os seus pertences, constatando o sumiço de aproximadamente US\$ 300,00 (dólares), além de R\$ 120,00 que estavam guardados no seu guarda-roupa e no seu carro. Esclareceu que a porta do seu quarto ficava encostada e que o veículo permanecia aberto na garagem. Diante do ocorrido, conversou com o supervisor Sebastião, que lhe disse que um dia antes Giovani havia perguntado sobre um local onde pudesse trocar dólares. Em razão da suspeita, ela, seu amigo Leonardo e Sebastião foram ao encontro de Giovani e localizaram-no em uma barbearia vestindo uma camiseta pertencente à ofendida. Informalmente, ele confessou a subtração da camiseta e das notas antigas, momento em que todos se deslocaram até a Delegacia em seu carro. No trajeto, Giovani dispensou no assoalho do veículo 26 cédulas monetárias antigas (fl. 09).

A testemunha Leonardo, na fase antejudiciária, relatou que acompanhou Lilian e Sebastião até a residência de Giovani e, ao contatá-lo, ele admitiu o furto de cédulas monetárias antigas, bem como trajava uma camiseta pertencente a Lilian (fl. 07).

Em juízo, Leonardo confirmou que o réu estava trabalhando em uma obra na residência da vítima. Certo dia, ela sentiu falta de alguns pertences pessoais e, por coincidência, o réu havia saído mais cedo do trabalho. Tiveram conhecimento de que, no dia anterior, Giovani perguntou ao pedreiro quanto custava o dólar. Diante da suspeita, localizaram o acusado, que vestia uma blusa da vítima, e conduziram-no até a delegacia. Informalmente, Giovani não admitiu a subtração, entretanto, após deixá-lo no Distrito Policial, constatou que no banco de trás do veículo, onde o réu estava sentado, foram dispensadas as notas antigas que foram subtraídas. Por fim, esclareceu que o réu trabalhou durante semanas na residência da ofendida até conseguir a sua confiança (mídia digital).

Em solo policial, a testemunha Sebastião historiou que foi contratado para executar uma obra na residência de Lilian e tinha como ajudante o acusado Giovani. Certo

dia, falou-se do desaparecimento de dinheiro e dólares da residência, ocasião em que contou à proprietária que Giovani lhe perguntou sobre locais para trocar dólar. Em razão da suspeita, indicou a Lilian o endereço de Giovani, o qual foi encontrado em uma barbearia vestindo uma camiseta azul que pertencia à ofendida. Informalmente, ele confessou a subtração de notas de dinheiro (fl. 08).

Assim, a prova oral colhida durante a instrução, somada às declarações extrajudiciais da vítima e das testemunhas, a apreensão de parte da res furtiva com réu (fls. 10-1), além da confissão (fls. 13-5 e 128-9), autoriza o desate condenatório nos termos propostos pela acusação.

A qualificadora do abuso de confiança, com respeito ao entendimento contrário, caracterizou-se. Com efeito, a relação de trabalho proporcionou ao acusado livre acesso aos cômodos da residência da vítima, sem vigilância. A própria testemunha ouvida em juízo confirmou que o réu ganhou a confiança da ofendida durante o tempo em que laborou para ela (Nesse sentido: TJPR Acórdão n. 1028973, 20150710151294APR, Rel. Jesuino Rissato; TJSP Ap. 011191683/1-0000-000, Rel. André de Oliveira).

Em casos análogos, manifestou-se o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Condenação mantida. Dosimetria - Pena-base no mínimo - Impossibilidade - Apelante ostenta condenação transitada em julgado que enseja maus antecedentes - Aumento proporcional. Regime diverso do fechado - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 33, §2º do Código Penal - Reincidência e maus antecedentes que impedem o abrandamento - Pleito improvido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Reprimenda mantida - Recurso não provido. "[...] A qualificadora prevista no §4º, inciso II do artigo 155 do Código Penal restou suficientemente demonstrada pela prova oral acusatória, eis que o apelante praticou o furto mediante abuso de confiança, uma vez que tinha livre acesso à residência da vítima, em virtude da sua função de pedreiro contratado pelo ofendido. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1500587-80.2021.8.26.0593; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022).

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Abuso de confiança. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial do acusado tornando indubitável a autoria delitiva. Justificativas dissociadas do acervo probatório e incapazes de afastar a responsabilidade penal do réu. Solução condenatória, ademais, não impugnada via apelo. Qualificadora inquestionável. Apelante que, em razão da função exercida, detinha as chaves da residência da vítima, aproveitando-se da especial facilidade e da redução da vigilância sobre o imóvel para subtrair objetos. Apenamento mínimo não impugnado pelas partes. Recurso improvido, com ressalva quanto ao valor correspondente às sanções pecuniárias inserido na parte final da sentença. "[...] De outra parte, também ao contrário do sustentado pelo Defensor Público, patente ter o réu agido com abuso de confiança, porquanto a vítima lhe confiara e ao empreiteiro Januário as chaves da própria residência, conferindo-lhe, pois, amplo acesso aos cômodos da casa, quadro facilitador que lhe propiciou subtrair objetos sem maiores esforços. Conquanto não se olvide que a simples relação empregatícia ou contratual, em regra, não basta ao reconhecimento da qualificadora, convém notar que certas funções pressupõem redução do grau de vigilância exercido pelo proprietário sobre seus bens, algo apto a caracterizar a qualificadora, ainda que não houvesse vínculo estável de lealdade com o agente. Aqui, importa dizer que "O abuso de confiança, em tema de furto, pressupõe dois requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo de confiança que surge de certas relações entre o agente e o lesado; outro, objetivo, decorrente da facilidade proporcionada por aquele à prática do delito, em virtude do afrouxamento dos cuidados ordinários dispensados pela vítima quanto a seus bens" (TACRIM-SP AC 569.357-3). "A qualificadora de abuso

de confiança está presente toda vez que o autor do furto ingressa na casa do lesado com autorização deste" (RT 515/438). A doutrina não destoa, realçando ser a confiança "[...] um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica em credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero via de regra condenável. (...) A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido (...) conforme o caso concreto, o abuso de confiança pode figurar como qualificadora no contexto do empregado que, recém-contratado, pratica furto contra o patrão" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "Código Penal Comentado", 16ª ed., Ed. Forense, 2016, pp. 919). Ademais, pouco importa que EDSON tenha sido contratado pelo empreiteiro (e não diretamente pela vítima) para auxiliá-lo na obra, porquanto a própria ofendida salientou ter confiado aos dois pedreiros as chaves da casa, ficando nítido o fato dele haver se prevalecido de seu papel como ajudante e do amplo acesso ao imóvel para realizar o furto. "Sustenta-se, ainda, a qualificadora pelo abuso de confiança, porque se valeu o réu de sua função de servente de pedreiro na construção, para incutir confiança no representante da vítima, que lhe permitiu dormir no local, sem se precaver com a guarda e vigilância das ferramentas de trabalho, acreditando que seu patrimônio estaria seguro." (TJESP, Apelação Criminal nº. 0020484-57.2011.8.26.0032, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado 1º-3-2018). [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0010783-13.2014.8.26.0050; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018).

Refuta-se a tese da insignificância. Na lição de NELSON HUNGRIA "a coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser considerada como integrante de seu patrimônio. O valor mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto (art. 155, §2º), mas não uma discriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex. alfinete, um palito, uma flor vulgar)" (in Comentário ao Código Penal", vol. VII, 4ª Ed., pág. 23, Rio de Janeiro, Forense, 1980). Nessa linha:

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a brilhante ponderação do ilustre Desembargador Dr. Corrêa de Moraes: "(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teórica de uma distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda', uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2º do art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela' é, em última análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância teórica, idealizada para assegurar a impunidade do infrator. Para a mão que ofende, a lesão é sempre de 'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o rosto que a suporta. Para a mão que furta, a lesão patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva para o bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a reprovação/punição da conduta em exame (e de comportamentos análogos) tem conteúdo ético, que abstrai do peso econômico da coisa subtraída. O que se reprova/pune, com total independência do valor circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é 'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se isto vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o diminuto peso econômico da coisa não pode ser levado à categoria de causa excludente da ilicitude". (TJ-SP - APR: 00020385820178260270 SP 0002038-58.2017.8.26.0270, Relator: Walter da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/06/2019).

No caso concreto, comprovada a subtração de bens com valor superior a 10% do salário mínimo (autos de avaliação de fls. 25 e 53), além de cédulas monetárias colecionáveis (fl. 09) e com valor sentimental à vítima, inclusive (mídia digital), inviável a aplicação do princípio da insignificância nos termos requeridos pela Defensoria Pública.

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria, dosa-se as penas.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, pena que torno definitiva. Registre-se que a atenuante da confissão - relevante para a elucidação do ocorrido - não enseja redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena sob regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a instituição beneficente (com destinação social) , a ser indicada pelo juízo da execução.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GIOVANI BURATO ALVIM, qualificado nos autos, às penas de 02 anos de reclusão, sob o regime inicial aberto, e a pagar 10 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena corporal na forma acima especificada, por incursão no inciso II do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 208).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA